



PUTUSAN

Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MAHA AKBAR SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Eka Surya Nomor 48, Kelurahan Gedung Johor, Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Direktur, Hazri Fadillah Harahap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khairul Anwar Harahap, S.H., Advokat pada Kantor *Law Firm* Khairul Anwar Harahap & *Partners*, berkantor di Cradle Space, Jalan Iskandar Muda Nomor 127, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2025;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan

ZEPRI SYAHRIZAL, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 12, RT 007, RW 007, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irvan Saputra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, berkantor di Jalan Hindu Nomor 12, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2026;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat mengajukan gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Hak Penggugat akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja, sebagai berikut:
 - Uang Pesangon = $1 \times 4 \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$
terbilang: (dua puluh empat juta rupiah)
 - Uang Penghargaan Masa Kerja = $1 \times 2 \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$
terbilang: (dua belas juta rupiah)
 - Uang Penggantian Hak = $\text{Rp}36.000.000,00 \times 15\% = \text{Rp}5.400.000,00$
terbilang: (lima juta empat ratus ribu rupiah)
 - Total keseluruhan = $\text{Rp}41.400.000,00$
Terbilang: (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Penggugat secara tunai dan seketika dengan rincian:
 $6 \text{ bulan} \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00$
terbilang: (tiga puluh enam juta rupiah);
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
8. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 190/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn, tanggal 11 Desember 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 15 Februari 2025, didasarkan pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat yaitu:
 1. Uang pesangon $0,5 \times 4 \times \text{Rp}8.650.000,00 = \text{Rp}17.300.000,00$
 2. Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}8.650.000,00 = \text{Rp}17.300.000,00$dengan total uang pesangon $\text{Rp}17.300.000,00 +$ uang penghargaan masa kerja $\text{Rp}17.300.000,00$ adalah $\text{Rp}34.600.000,00$ (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar $\text{Rp}98.200,00$ (sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2025 kemudian terhadapnya

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 171/Kas/2025/PHI.Mdn, *juncto* Nomor 190/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 6 Januari 2026;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Januari 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 190/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Mdn, tanggal 11 Desember 2025;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2026 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 Januari 2026 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2026 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dengan telah ditetapkannya Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai tersangka melakukan tindakan pidana penggelapan dalam jabatan adalah merupakan alasan bagi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk memutus hubungan kerja dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat, dengan tetap memberikan hak bagi Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT MAHA AKBAR SEJAHTERA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MAHA AKBAR SEJAHTERA**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Senin, tanggal 9 Maret 2026 oleh Agus Subroto, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso PN. dan Sugiyanto, Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Adhika Budi Prasetyo, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sugeng Santoso PN.

Agus Subroto.

Ttd./

Sugiyanto.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Panitera Pengganti,

Ttd./

Adhika Budi Prasetyo.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2026